

1502293-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... civil, disse que havia "denúncia" de tráfico de drogas no local. Visualizou o acusado em atitude típica de tráfico. Com o réu, foram encontrada porções de drogas (cocaína, maconha e crack). As drogas estavam no interior de uma bolsinha. Não se recorda da apreensão de valores. A outra pessoa também foi conduzida ao DP. Não sabe se foram feitas novas campanhas no local. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502293-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502293-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2025038/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22683934 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 323/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2025038 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 15 horas e 10 minutos, na viela situada na Rua Dias Vieira, altura do numeral 785, Vila Sônia, neste município, nesta Comarca, trazia consigo e vendia, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) invólucros plásticos contendo em seu interior a substância vulgarmente conhecida como "maconha", 28 (vinte e oito) eppendorfs contendo em seu interior cocaína e 10 (dez) invólucros plásticos contendo em seu interior crack, derivado da cocaína, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e laudo de constatação de fls. 10/13.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 74/75).

Preso em flagrante, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 93/98).

Mantido o recebimento da denúncia, durante instrução, foram inquiridas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a condenação do réu pela prática de tráfico privilegiado com incidência da causa de aumento descrita na denúncia, n que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente

A materialidade do delito imputado ao réu vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Renan Henrique Cosmo de Oliveira, policial civil, disse que havia "denúncia" de tráfico de drogas no local. Visualizou o acusado em atitude típica de tráfico. Com o réu, foram encontrada porções de drogas (cocaína, maconha e crack). As drogas estavam no interior de uma bolsinha. Não se recorda da apreensão de valores. A outra pessoa também foi conduzida ao DP. Não sabe se foram feitas novas campanhas no local.

Andreia Maria Silveira, também policial civil, relatou em juízo que no local há várias denúncias da prática de tráfico de drogas. Foi feita breve campanha no local e viram o réu conversar com outra pessoa em atitude típica de tráfico de drogas. Havia um estojo com drogas em poder de Luiz. Nas proximidades, no quarteirão do lado, havia uma escola. No dia da prisão, o réu disse que era jogador de futebol.

O réu confessou a prática delitiva.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos" (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

O fato da prova acusatória estar baseada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes (a pandemia não tem relação de causa-efeito com o crime praticado) e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não têm o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que a causa de aumento pela prática do crime nas proximidades de estabelecimento de ensino, com pena fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anoto, por fim, que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes, diminuindo a pena em 2/3. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando a 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo, considerando a regra do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o teor da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e na limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar, LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUSA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, c.c. rt. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Não havendo mais motivos para a manutenção da prisão cautelar, concedo ao acusado, ora condenado, o direito de apelar desta sentença em liberdade. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da sanção penal imposta e para incidência das consequências legais decorrentes da sentença penal condenatória.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA